



QUYẾT ĐỊNH

Phân cấp việc tiếp nhận bàn giao quản lý các khu đô thị, dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 62/2020/QH14;

Căn cứ Luật Nhà ở số 27/2023/QH15;

Căn cứ Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15;

Căn cứ Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 140/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ;

Ủy ban nhân dân ban hành Quyết định phân cấp việc tiếp nhận bàn giao quản lý đối với các khu đô thị, dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh:

Quyết định này phân cấp việc tiếp nhận bàn giao quản lý đối với các khu đô thị, dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn thành phố Cần Thơ, trừ trường hợp bên tiếp nhận bàn giao được quy định theo pháp luật chuyên ngành hoặc là đơn vị có thẩm quyền quản lý được giao trong văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư.

2. Đối tượng áp dụng:

Quyết định này áp dụng đối với các sở, ban, ngành thành phố, Ủy ban nhân dân cấp xã, chủ đầu tư và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác đầu tư xây dựng khu đô thị, dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Điều 2. Phân cấp việc tiếp nhận bàn giao quản lý các khu đô thị, dự án đầu tư xây dựng nhà ở

Phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận bàn giao quản lý đối với các khu đô thị, dự án đầu tư xây dựng nhà ở trong phạm vi địa bàn quản lý theo quy định pháp luật có liên quan. Trường hợp khu đô thị, dự án đầu tư xây dựng nhà ở nằm trên địa bàn từ 02 (hai) đơn vị hành chính cấp xã trở lên thì bên tiếp nhận sẽ do Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ quyết định theo từng trường hợp cụ thể.

Điều 3. Trách nhiệm của Sở Xây dựng

1. Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ kiểm tra việc thực hiện các quyền và trách nhiệm của các bên có liên quan khi bàn giao quản lý khu đô thị, dự án đầu tư xây dựng nhà ở.

2. Tổng hợp báo cáo kết quả bàn giao quản lý các khu đô thị, dự án đầu tư xây dựng nhà ở của Ủy ban nhân dân cấp xã, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ định kỳ hàng năm.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2026.

2. Các Quyết định sau đây hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành: Quyết định số 26/2024/QĐ-UBND ngày 07 tháng 11 năm 2024 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ phân cấp việc tiếp nhận bàn giao quản lý đối với các khu đô thị, dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn thành phố Cần Thơ; Quyết định số 10/2022/QĐ-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang (trước đây) ban hành Quy định tham gia quản lý, bàn giao và tiếp nhận công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; Quyết định số 07/2023/QĐ-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng (trước đây) ban hành Quy định quản lý, bàn giao và tiếp nhận hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật của dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

3. Đối với dự án chưa có phương án bàn giao quản lý trong khu đô thị được phê duyệt, chủ đầu tư lập phương án bàn giao theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 16 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, xã; các chủ đầu tư, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Xây dựng;
- Bộ Tư pháp (Cục KTVB và TCTHPL);
- TT.TU, TT.HĐNDTP, BTV.ĐU.UBNDTP;
- CT, các PCT.UBNDTP;
- UBND TPCT và các đoàn thể;
- Sở, ban, ngành TP;
- UBND phường, xã;
- VP.UBNDTP (2,3);
- Công báo TP, Công TTĐT TP;
- Lưu: VT, HTP

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Hòa